

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第三講 解釋要旨

比較憲法結構

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈比較憲法結構〉相關解釋要旨

湯德宗

憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
387 (84.10.13)	基於民意政治與責任政治之原理，行政院院長及其所屬部會首長（含政務委員）應於立法委員改選後第一次集會前提出總辭。	§§ 57, 55-I [釋 419 [2]]	[憲法結構] Q 「民意政治」與「責任政治」意指？ 1997 修憲前，我國憲法結構屬？
	〈吳庚大法官不同意見書〉 可決多數所通過之解釋理由書，僅引三、四憲法相關條文，語焉不詳，即獲得結論，未能以宏觀之取向採用比較解釋 (Komparative Auslegung) 之方法，以各國總統制、內閣制、雙首長制或半總統制之特徵，與我國制度類比分析，恐難符各方之期望，猶其餘事。		Q 比較憲法有助於確認我國憲政體制？
	內閣是否隨國會改選而總辭，在內閣制國家其答案固屬肯定，但除極少數者外（如日本現行憲法第七十條及德國基本法第六十九條），鮮有以憲法明文加以規定之例；在總統制之下，雖亦有內閣之設，然內閣成員不隨國會改選而離職，亦屬周知之事實；至於混合總統及內閣兩制之政體（如法國第五共和），國會改選及新總統就任，內閣均常隨之更		Q 何以內閣制憲法無需規定「內閣應隨國會改選而總辭」？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
387 (續)	迭，凡此皆為自然形成之憲政例規，以因應不同之情勢。蓋政治情勢猶如白雲蒼狗，變化多端每出意料之外，以國會改選而言，即有定期改選及特殊議題改選（通常指國會任滿前政黨因特定政治議題發生僵持，而解散國會訴諸選民）之不同，特殊議題改選如內閣獲勝，當然繼續執政，毋庸辭職；定期改選如議會僅有兩大政黨，而原執政黨又獲過半數席位時，內閣亦無須辭職，英國即有此慣例。		
	而所謂辭職又有真正辭職與禮貌性辭職 (protokollarischer Zurücktritt)之分，前者必須重新任命，後者僅須以書面或口頭表達留一紀錄即可，何種辭職屬真正辭職，何種辭職為禮貌性質，端視憲政慣例而定，本無成文規範可循。我國政制原非完全之內閣制，憲法增修之後，尤其難依內閣制方式運作，加以總統與立法委員之任期互有參差，行政院介乎其間，究應於何時以何種方式辭職，宜聽任政治部門自行解決。		Q 應循「憲政慣例」或根據「憲法結構」，解釋憲法？ Ω 成文憲法之解釋應嚴守憲法既設之憲法結構（政府體制）
	本件解釋徒增政治上處理之困難而已。		Q 本件應不予受理？ Ω 本件屬「政治問題」？得以「疑義事實上業已化解」為由，不予受理？

03 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
419 (85.12.31)	[2]行政院院長於新任總統就職時提出總辭，係基於尊重國家元首所為之 禮貌性辭職 ，並非其憲法上之義務。對於行政院院長非憲法上義務之辭職應如何處理，乃 總統之裁量權限 ，為學理上所稱 統治行為 之一種，非本院應作合憲性審查之事項。	§§ 57, 55-I [釋 387]	Q 對於禮貌性辭職，總統應有裁量權？如總統不應有裁量權（對禮貌性辭職，僅得為禮貌性慰留），則宜以「統治行為」視之？
新制（92.10～：釋字 567～）			
613 (95.07.21)	〈許宗力大法官不同意見書〉 在內閣制國家，國會是唯一民選之憲法機關，因而有濃厚國會主權思維，內閣總理基本上不是人民直選，而是由國會選出，立法相對於行政，傳統上認為擁有較強之民主正當性，同時也因內閣總理與閣員原則上俱由國會議員擔任，行政、立法兩權不僅未截然劃分與對立，甚至一定程度之融合，是一般而言，立法對行政機關的人事有較大影響力，不僅有訂定資格、任期等一般條件之消極監督功能，甚且還承認其擁有積極建構功能(Kreation)，所謂積極建構，以德國為例，指國會除了可根據憲法規定選舉聯邦總理與憲法法院法官，對若干不具憲法機關性質之行政機關或公法人之人事，只要其認為重要者，亦可透過立法，規定由國會直接任命，乃至直接推派國會議員擔任其構成員。是類似本件系爭規		[憲法結構&憲法解釋] Q 大法官應按「憲法結構」解釋憲法？ Ω 相同爭議在不同憲法結構下，其合憲性

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
613 (續)	定，在內閣制國家確實不無解為合憲之可能。		之判斷容有不同。
	然我國憲政體制與內閣制國家則迥然有別。根據現行憲法規定，總統係由人民直接選舉，但絕大部分行政事務均歸由其所任命之行政院院長以最高行政機關首長身分掌理，行政院雖然必須對立法院負責，但行政院院長之任命並無須立法院同意。這種憲政體制究屬雙首長制（半總統制）或弱勢總統制，學者間有不同看法，本院也不曾對此學理問題表示意見，然由於總統與立法院俱由人民直接選舉，具雙元民主特性，行政院固須對立法院負責，行政院院長仍由總統直接任命，並無須立法院之同意，是行政權之民主正當性並非由立法權所從出，立法權亦不擁有比行政權更強之民主正當性，而獨攬所有國家重要事項，立法委員甚至被嚴格禁止兼任官吏（憲法第七十五條），凡此，在在顯示我國行政、立法兩權乃平等並嚴格區分與對立，就此而言已與內閣制相去甚遠，是無論如何，至少可以確定的是，我國憲法並未建構一個國會至上或國會優位之憲政體制。既然不是國會至上或國會優位的憲政體制，自難援引內閣制國家之例為系爭規定之合憲性辯護。		Q 系爭規定在內閣制國家不無合憲之可能，在我國則如何？ Ω 明確界定憲法結構，始足闡明系爭規定何以違憲。